

0008905-20.2008.8.26.0323

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto (art. 155)

Magistrado: Daniel Otero Pereira da Costa

Comarca: Lorena

Foro: Foro de Lorena

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/01/2022

... de Justiça - STJ:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Lorena

Foro de Lorena

Vara Criminal

Av. Epitácio Santiago, 99, Lorena-SP - cep 12600-530

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0008905-20.2008.8.26.0323 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0008905-20.2008.8.26.0323

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (art. 155)

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 065/2008 - Delegacia de Policia de Canas

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOEL GUEDES DIAS

Juiz de Direito: Dr. Daniel Otero Pereira da Costa

Vistos.

Trata-se de ação penal movida pelo Ministério Público em face de JOEL GUEDES DIAS, qualificado nos autos, atribuindo-lhes a prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso II, do Código Penal, pelos fatos narrados na exordial acusatória de fls. 02/03.

A denúncia foi recebida em 12/11/2009 (fls. 43). O réu foi citado por edital (fls. 117), e o processo suspenso, nos termos do artigo 366, do Código de Processo Penal - CPP, em 05/05/2011. Com o citação pessoal do réu (fl. 205), a suspensão outrora decretada foi levantada em 11/09/2019 (fls. 212). A resposta à acusação foi apresentada nos autos às fls. 217. Não sendo o caso de absolvição sumária, designou-se audiência de instrução e julgamento (fls. 218/219).

Durante a instrução processual foram ouvidas a vítima e uma testemunha, sendo, ao

final, o réu interrogado. Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais orais em audiência (fls. 247).

O Ministério Público pugnou pelo parcial procedência da ação penal, com a condenação do acusado, afastando-se a qualificadora da escalada. Por seu turno, a douta defesa requereu a absolvição do réu, por ausência de provas (mídias às fl. 248).

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelos elementos colhidos na fase inquisitiva, bem como pelas provas orais.

A prova de autoria é igualmente certa, recaindo sobre o acusado. Senão vejamos.

A vítima Rogério Aparecido Cruz, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, contou que estava dormindo na data e horário dos fatos, quando seu enteado (Athos), o acordou, dizendo que o acusado estava subtraindo sua bicicleta e roupas. Ato contínuo, levantou-se e atestou a veracidade da informação. De acordo com o ofendido, o réu entrou em seu quintal, após pular o portão da casa. Indagado, disse que já o conhecia, pois Joel já havia namorado a sua cunhada, reconhecendo-o, de imediato. Afirmou que o acusado não conseguiu levar sua bicicleta, não se recordando se conseguiu subtrair alguma vestimenta sua. Esclareceu que os fatos ocorreram por volta das 02h e 30min, e que o portão estava trancado, assim como as roupas e a bicicleta estavam no quintal da sua residência. Questionado, declarou que a "res furtiva" já estava fora de sua residência, na via pública, no momento em que flagrou a ação delituosa. Por fim, disse que o muro da sua casa possui cerca de um metro e oitenta centímetros, e que um indivíduo pularia com facilidade.

A testemunha Athos Jesus Da Palma confirmou a narrativa da vítima. Afirmou que chegou a entrar em luta corporal com o réu, ao avistar a bicicleta já do lado de fora de sua casa, após o increpado pular o muro com mais roupas e objetos. Nesse momento, o acusado preferiu abandonar o biciclo e fugir em direção um matagal, na posse de outros bens de Rogério. Esclareceu que o reconheceu como autor do crime, pois já o conhecia previamente. Questionado, disse que não se lembra dos objetos subtraídos da vítima, devido ao decurso considerável de tempo. Por fim, contou que nada tinha contra o acusado.

Por sua vez, o réu negou os fatos durante o ato destinado a sua autodefesa.

Eis o cenário probatório.

Pois bem. Como se vê, a prova oral dos autos é robusta, comprometendo sobremaneira o réu.

Registro que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui um relevante valor probatório, afinal, tais delitos são comumente praticados na clandestinidade, longe dos olhares de outras pessoas, para garantir justamente a consumação e a impunidade.

Assim, quando existe uma acusação da vítima em desfavor do réu, sem que nada o macule, o que cumpre é aceitá-lo, ficando comprovada a responsabilidade do acusado nos autos.

A propósito, esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

"HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECONHECIMENTO DA VÍTIMA COERENTE E HARMÔNICO COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. (...) 2. Ainda que não apontada, efetivamente, nenhuma outra prova para dar suporte à acusação, a não ser o depoimento da vítima prestado no inquérito policial e ratificado em juízo, é plenamente admissível que, dependendo do contexto probatório produzido nos autos, desde que haja coerência e harmonia, essa prova seja utilizada validamente como fundamento único para condenar o réu." (STJ; HC nº 100.909/DF 5ª Turma Relª. Min. Laurita Vaz; DJe: 08.05.2008);

No mesmo sentido, o E. Tribunal de Justiça deste estado:

"Apelação da Defesa - Roubo - Suficiência de provas à condenação - Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal - Consistentes relatos da vítima - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Condenação mantida - (...) - Recurso de apelação desprovido, com determinação". (TJSP; Apelação Criminal 1502431-15.2019.8.26.0309; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020) (Ênfase na reprodução).

Anote-se, no entanto, que a fala da vítima não se encontra isolada nos autos, na medida em que é apoiada pelo depoimento de uma testemunha ocular dos fatos, responsável por flagrar a ação criminosa, quando Joel deixava a casa do ofendido na posse da "res furtiva".

Embora tal testemunha tenha frustrado a subtração da bicicleta, com sua ação, certo é que o acusado obteve êxito em levar outros objetos do ofendido.

Por sua vez, tem-se de outro lado, a simples negativa do réu, sem qualquer lastro probatório que pudesse enfraquecer a credibilidade das declarações da vítima e da testemunha presencial dos fatos.

A propósito:

"Apelação da Defesa - Roubo - Suficiência de provas à condenação - Reconhecimento pessoal pela vítima, em ambas as fases da persecução penal - Consistentes relatos da vítima - Negativa do acusado isolada do contexto probatório - Condenação mantida - (...) - Recurso de apelação desprovido, com determinação". (TJSP; Apelação Criminal 1502431-15.2019.8.26.0309; Relator (a): Cesar Augusto Andrade de Castro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Jundiaí - 1ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020) (Ênfase na reprodução).

Bem delineada, outrossim, a causa de aumento do repouso noturno, uma vez demonstrado que o crime se deu durante a madrugada.

Observa Guilherme de Souza Nucci que "a vigilância tende a ser naturalmente dificultada quando a luz do dia é substituída pelas luzes artificiais da urbe, de modo que o objetivo do legislador foi justamente agravar a pena daquele que se utiliza desse período para praticar o delito contra o patrimônio" (in Código Penal Comentado, 6ª. ed., 2006, pág. 155).

Logo, para incidência dessa causa de aumento, basta a verificação de que o réu praticou o delito, à noite, pela menor vigilância nesse horário.

A propósito:

"PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. FURTO.

APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA. CRIME PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. (...) AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Para a configuração da circunstância majorante do § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta delitiva tenha sido praticada durante o repouso noturno, dada a maior precariedade da vigilância e a defesa do patrimônio durante tal período, e, por consectário, a maior probabilidade de êxito na empreitada criminosa, sendo irrelevante o fato das vítimas não estarem dormindo no momento do crime, ou, ainda, que tenha ocorrido em estabelecimento comercial ou em via pública, dado que a lei não faz referência ao local do crime" (AgRg no AREsp n. 1.234.013/PR, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/8/2018, DJe 3/9/2018). (...) 3. Agravo regimental desprovido". (AgRg nos EDcl no REsp 1849490/MS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 22/09/2020).

Por outro lado, razão assiste ao Ministério Público, com relação ao afastamento da qualificadora da escalada, à míngua de laudo pericial a apontá-la e, diante da palavra da própria vítima, a qual esclareceu não ser alto o muro de sua casa.

Portanto, o caso é de condenação do acusado pelo crime de furto simples, majorado com a causa de aumento de pena relativa ao repouso noturno.

Passo à modulação penal.

Na primeira fase, verifico que o réu possui uma única condenação, com o trânsito em julgado em 06/11/2006, pelo processo 0006963-89.2004.8.26.0323, configuradora da reincidência. Logo, tal circunstância não será valorada nesta etapa, mas sim, na fase subsequente.

De todo modo, anote-se que o crime produziu consequências extrapenais à vítima, ao menos na esfera material, já que parte da "res furtiva" não lhe foi restituída.

Portanto, fixo a pena-base em 1/8 (um oitavo) acima do piso, ou seja, em 01 ano, 01 mês e 15 dias de reclusão e 11 dias-multa.

Na segunda etapa, como tangenciado acima, o réu é reincidente, conforme artigo 61, inciso I, do Estatuto Repressivo. Portanto, agravo as suas penas em 1/6 (um sexto), elevando-as ao patamar de 01 ano, 03 meses e 22 dias de reclusão e 12 dias-multa.

Na última etapa, à luz da incidência da causa de aumento do repouso noturno, aumento a sanção em mais 1/3 (um terço), conforme o § 1º, do artigo 155, do Código Penal, finalizando-as em 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 16 (dezesesseis) dias-multa, por inexistirem outras causas alteradoras.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o semiaberto, forte no artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal, à vista da reincidência de Joel.

Por fim, fixo o dia-multa no piso legal, com base no salário-mínimo na data dos fatos, atualizado até o momento do seu efetivo pagamento, por serem parcas as informações acerca da situação financeira do réu, forte no artigo 60, do Código Penal.

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para condenar JOEL GUEDES DIAS, qualificado nos autos, por violação ao tipo penal previsto no artigo 155, § 1º, do Código Penal, a uma pena de 01 (um) ano, 08 (oito) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto; e ao pagamento de 16 (dezesesseis) dias-multa, diária mínima, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, com valor total da pena de multa a ser atualizado nos termos do artigo 49, § 2º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou aplicação do “sursis” penal, ante a sua reincidência.

Concedo-lhe, entretanto, o apelo em liberdade, vez que permaneceu solto durante toda a instrução do processo, não existindo qualquer motivo ponderoso à decretação de sua prisão preventiva.

Custas pelo vencido, observada a gratuidade de justiça, que ora lhe concedo.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios ao advogado nomeado ao acusado, de acordo com o previsto na tabela do convênio DPE/OAB, independentemente de requerimento ou nova determinação, assim que houver a interposição de recurso por qualquer das partes e forem apresentadas as razões ou contrarrazões recursais, conforme o caso, pelo defensor nomeado ou, na hipótese de ausência de recurso, após a certificação do trânsito em julgado.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências: a) Expeçam-se mandado prisão, observado o regime inicial, e guia de execução definitiva; b) Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhadas de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, § 2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República; c) Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias; e d) Adotadas as cautelas legais, arquivem-se com baixa.

P.I.C

Lorena, 28 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA